



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 23 de abril de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "AGUILAR, DANIEL OSCAR
CONTRA ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE
DIFERENCIAS SALARIALES", Expte. N° FPA 13443/2019/CA1,
provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por el letrado del actor el 18/12/2023, contra el pronunciamiento del 14/12/2023 que reguló honorarios al Dr. Leandro Alcides ROBAINA en la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$96.881,54) -3,17 UMA- por las tareas desarrolladas en primera instancia.

El recurso se concede en fecha 28/02/2024 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 05/04/2024.

II- El letrado del actor considera que los emolumentos fijados por el Juez a-quo resultan bajos.

III- a) Que, al abordar el recurso interpuesto por el Dr. Robaina, se impone destacar que la cuestión que aquí se analiza se encuentra debidamente enmarcada en las previsiones de la ley 27.423, conforme la fecha de inicio de la presente ejecución y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1".

b) Que, a los fines regulatorios, el monto que se debe tener en cuenta es el que arroja la liquidación aprobada en autos y que incluye capital más intereses, conforme lo dispuesto por el art. 24 de la normativa

Fecha de firma: 23/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34389861#408729587#20240423090155391

vigente, el que estipula que "A los efectos de la regulación de honorarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena. Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad".

c) En primer lugar y, atento que el asunto es susceptible de apreciación pecuniaria, debe tenerse en cuenta el art. 16 inc. a) de la ley 27.423 que establece como pauta a considerar -al momento de regular honorarios- el monto del juicio. Asimismo, resultan aplicables las pautas del art. 29 incs. a), b) y c) de la ley antes mencionada que, al efecto de establecer los honorarios profesionales, determinan como se dividen los procesos en etapas.

d) Que, sentado ello, en el presente caso la liquidación arrojó una base económica de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$1.214.078,41), equivalente a 39,72 UMA (conforme valor vigente al momento de la regulación en virtud de la Ac. 30/2023 de la CSJN y Res. SGA 3369/2023).

Al observar las constancias de la causa y al aplicar los parámetros establecidos por el art. 29, surge que en las presentes actuaciones se ha cumplido una de las tres etapas posibles por lo que ello debe ser considerado.

Así, según lo previsto en la escala del art. 21 de la ley 27.423, se evidencia que la regulación efectuada en primera instancia al letrado de la parte actora -establecida en 3,17 UMA- resulta ajustada a derecho.

Por ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución atacada.

Fecha de firma: 23/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34389861#408729587#20240423090155391



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

IV- Que, finalmente, cabe señalar que las apelaciones contra las regulaciones de honorarios no generan costas ni conllevan nuevos honorarios, por lo que no se distribuyen costas ni se determinan estipendios en esta instancia, conforme lo dispuesto por este Tribunal en: "RODRIGUEZ, RODOLFO RICARDO EN REPRES DE BUONOCORE FILOMENA M CONTRA IOSFA SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 2305/2020, sentencia de fecha 20/08/2020, entre otros.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución atacada.

No imponer costas ni regular honorarios en esta instancia de acuerdo a lo establecido en el considerando IV-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 23/04/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#34389861#408729587#20240423090155391